



Número: **0813867-24.2025.8.20.0000**

Classe: **AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL**

Órgão julgador colegiado: **Câmara Criminal**

Órgão julgador: **Gab. Des. Saraiva Sobrinho na Câmara Criminal**

Última distribuição : **07/08/2025**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Assuntos: **Comutação de Pena**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes                                               |                  | Procurador/Terceiro vinculado       |         |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|
| OTAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (AGRAVANTE)             |                  | ROUSSEAU DE ARAUJO ROCHA (ADVOGADO) |         |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE (AGRAVADO) |                  |                                     |         |
| 1ª VARA REGIONAL DE EXECUÇÃO PENAL (AUTORIDADE)      |                  |                                     |         |
| Documentos                                           |                  |                                     |         |
| Id.                                                  | Data             | Documento                           | Tipo    |
| 36035587                                             | 13/01/2026 10:38 | <a href="#">Parecer</a>             | Parecer |
| 36082255                                             | 15/01/2026 13:41 | <a href="#">Parecer</a>             | Parecer |



## 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 97, Candelária, CEP 59.065-555, Natal/RN

Tele/fax (84) 99972-2701

**APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803629-51.2025.8.20.5300**

**APELANTE:** JOSÉ MAIKE DE OLIVEIRA DA SILVA

**APELADO:** MINISTÉRIO PÚBLICO

**RELATOR:** DESEMBARGADOR SARAIVA SOBRINHO

### PARECER

**EMENTA:** PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO NO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. **MÉRITO. I** - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO BASEADO NA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICASSEM A SUPOSIÇÃO DE AGRESSÃO IMINENTE. PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO DELITO IMPUTADO AO RÉU. DOLO EVIDENCIADO PELO MODUS OPERANDI (SOCOS E CHUTES). **II** - PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A INTEGRAL COMPENSAÇÃO DESTA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, BEM COMO A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NEGOU OS FATOS TANTO EM SEDE POLICIAL, QUANTO EM JUÍZO. MULTIRREINCIDÊNCIA CONSTATADA. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FIXADO. **PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.**

### I – RELATÓRIO

Trata-se de **Recurso de Apelação Criminal** interposto por **JOSÉ MAIKE DE OLIVEIRA DA SILVA**, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Currais Novos/RN, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), praticado contra a



vítima JAMILY RAYKA OLIVEIRA SILVA, aplicando a pena de 2 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado (ID. Num. 35353623 - Pág. 1 a 7).

Irresignado com a sentença do Juízo de primeiro grau, o acusado interpôs recurso de apelação (ID. Num. 35353649 - Pág. 1 a 8), requerendo, em suma: ***“i) ABSOLVER o recorrente, com fundamento na exclusão de ilicitude referente ao reconhecimento da legítima defesa putativa ou, subsidiariamente, DESCLASSIFICAR o delito para lesão corporal culposa (art. 129, §6º, CP); ii) Caso não acolhido nenhum dos pleitos anteriores, redimensionar a dosimetria da pena para aplicar circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, iii, “d”, código penal); iii) afastar múltipla reincidência, compensando as duas circunstâncias (confissão x reincidência simples) e; iv) Fixar o regime inicial de pena semiaberto.”***

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a integralidade dos termos da decisão atacada (ID. Num. 35353651 - Pág. 1 a 6).

Em seguida, vieram os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e, por distribuição, a esta Segunda Procuradoria para emissão do parecer de estilo.

## **II – ADMISSIBILIDADE RECURSAL**

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o Ministério Público, representado nesta instância pela 1ª Promotora de Justiça de Macau/RN, em substituição legal à 2ª Procuradora de Justiça, opina pelo conhecimento do recurso.

## **III - MÉRITO**

**III.1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO BASEADO NA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICASSEM A SUPOSIÇÃO DE AGRESSÃO IMINENTE. PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO DELITO IMPUTADO AO RÉU. DOLO EVIDENCIADO PELO MODUS OPERANDI (SOCOS E CHUTES).**



Conforme relatado, o apelante requer a sua absolvição em virtude da alegação de ter agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa (putativa), não havendo em sua conduta o dolo de praticar o delito que lhe foi imputado.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito do art. 129, § 9º, do Código Penal, para a lesão corporal culposa (art. 129, §6º, CP).

Contudo, o apelo não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar os fatos narrados na denúncia (ID. Num. 35353587 - Pág. 1 a 4):

"01. Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 05/06/2025, na rua Operário João Pereira de Araújo, n. 13, bairro Santa Maria Gorete, município Currais Novos/RN, o Denunciado JOSÉ MAIKE DE OLIVEIRA DA SILVA ameaçou a vítima JAMILY RAYKA OLIVEIRA SILVA, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em ameaça de morte, bem como ofendeu-lhe a integridade corporal da sobrinha; 02. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o Denunciado ofendeu a integridade corporal da sua genitora JARNETE LIGIA DE OLIVEIRA SILVA; 03. Ainda consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 06/06/2025, por volta das 13h, o Denunciado JOSÉ MAIKE DE OLIVEIRA DA SILVA ofendeu novamente a integridade corporal da sua genitora JARNETE LIGIA DE OLIVEIRA SILVA; 04. Depreende-se dos autos que, na noite do dia 05 de junho de 2025, o Acusado, após fazer uso de bebida alcoólica, tornou-se agressivo e em dado momento, sem qualquer motivo aparente, desferiu um soco no rosto de sua sobrinha, a vítima Jamily Rayka, de 17 (dezesete) anos de idade. Em decorrência do golpe, a adolescente sofreu as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal acostado aos autos, necessitando de cirurgia reparadora odontológica; 05. Ademais, com o golpe, a adolescente caiu ao solo e ainda foi atingida por chutes na barriga, costas e cabeça. Nessa ocasião, o Agressor proferia ameaças contra sua pessoa consistentes em ameaças de morte; 06. No mesmo contexto, a Sra. Jarnete Ligia de Oliveira da Silva, mãe do denunciado e avó da adolescente, ao tentar intervir para proteger sua neta, foi igualmente agredida por seu filho, resultando em "discreto edema em região facial", conforme atestado em Laudo de Exame Pericial; 07. No dia seguinte, 06 de junho de 2025, por volta das 13h, nas mesmas circunstâncias de lugar acima narradas, o Denunciado voltou a apresentar comportamento agressivo, empurrando novamente sua genitora, o que a levou a acionar a Polícia Militar. Ao perceber a chegada da guarnição, o Acusado empreendeu fuga, invadindo uma residência vizinha, onde foi finalmente contido e preso em flagrante delito; 08. Em seu interrogatório policial, o Denunciado negou as acusações imputadas."

Quanto ao crime de lesão corporal qualificada, este, encontra-se previsto no art. 129, §9º, do Código Penal:

Art. 129: Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.

Violência Doméstica

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.



Em análise aos autos, tem-se que a materialidade foi devidamente comprovada a partir do Boletim de Ocorrência (ID. Num. 35353308 - Pág. 6 a 9), do laudo pericial da vítima e atendimento médico hospitalar (ID. Num. 35353307 - Pág. 1 a 3).

Ademais, em que pese a negativa da autoria por parte do acusado, cumpre salientar que, esta, também foi devidamente comprovada, o que percebe-se dos depoimentos colhidos tanto em sede policial (ID. Num. 35353306 - Pág. 6, 11, 14; Num. 35353307 - Pág. 7 e 17; Num. 35353585 - Pág. 1 e 2), quanto em juízo (ID. Num. 35353626, 35353627, 35353628, 35353629, 35353630 e 34498134).

Embora a defesa do réu afirme que, este, atuou em legítima defesa putativa, o conjunto probatório é robusto e incompatível com os requisitos necessários à configuração da legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, **usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão**, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. (negritos acrescidos)

Para configuração da excludente de ilicitude em comento é imprescindível que o agente, em uso moderado dos meios necessários e disponíveis, venha a repelir injusta agressão (atual ou iminente) a direito seu ou de outrem (conforme dispositivo do art. 25 do Código Penal), o que não foi plenamente demonstrado no caso em deslinde.

Note-se que é imprescindível que a agressão injusta seja atual ou iminente para que possa haver uma reação legítima. Por isso, entende-se que a legítima defesa não se apoia em agressão passada, nem tampouco futura. Para Estefam, André (2018, p. 314):

Atual é a agressão presente, que está em progressão, que está acontecendo. Por exemplo: uma pessoa saca sua arma e reage contra a abordagem de um ladrão, que acabara de anunciar o roubo. Iminente, quando está prestes a se concretizar. Outro exemplo: alguém saca uma arma tão logo percebe que seu rival, com quem discute, leva a mão ao coldre para sacar a sua. **Não caberá legítima defesa diante do temor de ser agredido, muito menos se alguém revidar uma agressão que, no passado, sofrera. A pessoa que reage em face de agressão passada vinga-se; em vez de lícita, é, como regra, mais severamente punida (motivo fútil ou torpe).** Se a agressão for futura, o agente também comete crime, pois faz justiça com as próprias mãos.

Da análise dos autos, ao contrário do que afirma o recorrente, percebe-se



inexistir elemento de certeza quanto à presença da injusta agressão, nem muito menos em proporcionalidade e meios moderados para configuração da legítima defesa. Nesse sentido são os depoimentos prestados pela vítima, tanto em juízo, quanto em juízo. Veja-se:

Em sede policial a vítima JAMILY RAYKA OLIVEIRA SILVA, alegou (ID. Num. 35353306 - Pág. 14):

Mike ficou embriagado e passou a agir de forma agressiva, instigar seu pai Joeldson; Que, informa que para evitar confusão, seu pai saiu descendo a rua em companhia de sua amiga; Que, como seu pai estava com o aparelho celular, a declarante saiu atrás para pegar o aparelho; Que, enquanto corria e sem qualquer motivo foi agredida com um soco por seu tio Mike; Que, em razão desse soco sofreu cortes na sua boca, gengiva e quebrou dois dentes; Que, ao cair ao solo foi atingida por chutes na barriga, nas costas e cabeça; Que, foi socorrida para o hospital regional de Currais Novos, sendo encaminhada logo em seguida para o CEO/PMCN, visto que precisará ser submetida a uma pequena cirurgia reparadora odontológica; Que, seu tio Mike agiu com agressividade e proferia ameaças contra sua pessoa; Que, as ameaças consistia em lhe matar; Que, confirma que sua avó, Jamete, ao tentar defende-la, foi atingida por Mike; Que, restou uma hematoma no rosto de sua avó; Que, na tarde de hoje, 06/06/2025, novamente Mike agindo de forma agressiva, empurrou sua avó, que, não suportando mais essa situação, entrou em contato com a polícia militar; Que, foi submetida a exame de lesão corporal que atestou lesões de natureza física.

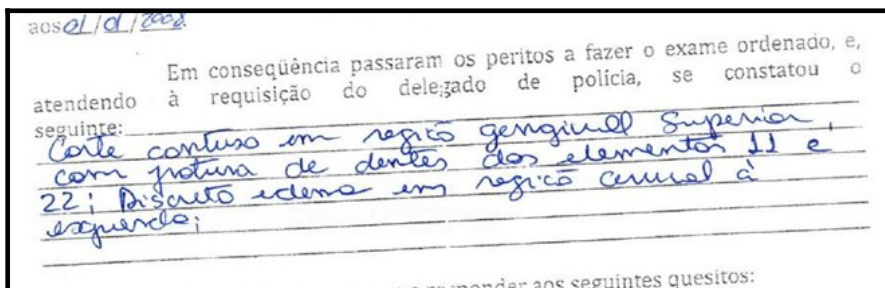
Em juízo, a vítima ratificou os termos prestados em juízo. Veja-se:

"que no dia dos fatos o acusado estava bebendo na rua; Que o seu pai estava com o celular da sua avó; **que em determinado momento correu em direção ao seu pai para pegar o celular; que o acusado pensou que a vítima estava correndo para cima dele; que nesse momento o acusado começou a lhe xingar; que o acusado falou: "você vai vir pra cima de mim é, sua... (xingamento)"; Que o acusado correu e deu um soco na minha boca; que a vítima caiu ao chão; que o acusado começou a lhe chutar; que a sua avó lhe ajudou a levantar; que seu pai e o acusado não se batem bem"; que no dia dos fatos seu pai e seu tio não tinham se estranhando; que não tinha motivos para o seu tio achar que ia lhe bater; que fez cirurgia no local lesionado; que acha que o tio lhe bateu porque estava bêbado, bem como para tentar atingir de alguma forma o seu pai; que não se lembra do acusado ter lhe ameaçado; que no dia seguinte o acusado empurrou sua avó; que sabe que o acusado já respondeu por outro processo." (negritos acrescidos)**

Ora, a vítima é firme no sentido de que não tinha razões para o acusado lhe agredir, bem como, não há que se falar em injusta agressão sofrida pelo apelante, nem muito menos configura situação ao qual tenha induzido o apelante a erro (putativa), de modo que, antes de desferir os golpes, inclusive, o apelante passou inicialmente a ofender a vítima, através de xingamentos, para só então, passar a agredi-la fisicamente.

Nesse sentido são os laudos médicos periciais, que atestaram as lesões sofridas pela vítima. Veja-se (ID. Num. 35353307 - Pág. 1 a 3):





Ora, a tese de legítima defesa putativa, sustentada pela defesa, é contraditória em detrimento aos relatos do próprio apelante, que em momento algum cita ter agredido a vítima, mesmo que, por algum momento, tivesse pensado que seria atacado por esta. Veja-se:

Em sede policial, o acusado nega veementemente ter agredido a vítima (ID. Num. 35353307 - Pág. 17):

... Às perguntas do(a) Delegado(a) de Polícia, **RESPONDEU:** Que, nega ter agredido fisicamente sua mãe Jarnete Lígia de Oliveira Silva e sua sobrinha Jamily Rayka Oliveira Silva, na data de hoje; Que, o que houve foi que o interrogando foi agredido por seu irmão Joedson, com o qual vem discutindo desde ontem, o qual quer mandar dentro de casa; Que, na verdade as agressões a sua mãe e sua sobrinha decorreram do fato de elas tentarem contê-lo quando brigando com seu irmão Joedson; Que, depois da briga com o irmão, ele interrogando saiu de casa e quando caminhando pela Rua São Pedro, se deparou com uma viatura da polícia militar, no que tentou fugir, mas acabou sendo preso ao entrar na casa de uma senhora que vende perfume na localidade; Que, também nega ter proferido ameaças para sua mãe e sua sobrinha quando da confusão que teve com seu irmão Joedson; Que, afirma que reside com a mãe numa pequena casa, juntamente com outras quatro pessoas, razão pela qual vive estressado; Que, o interrogando está com algumas lesões físicas, decorrentes da briga que teve com o irmão Joedson; Que, já foi preso por receptação e tráfico de drogas e atualmente faz uso de tornozeleira eletrônica; Que, por fim deseja que sua prisão seja comunicada a sua mãe. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, foi encerrado o presente termo,

No mesmo sentido, em juízo, o acusado negou a autoria. Veja-se (ID. 34498134):

"que é usuário de drogas desde os 12 anos de idade; que se desentende muito com seu irmão; que já respondeu a outros processos penais; **que não ameaçou às vítimas; que não empurrou sua genitora; que não se recorda de ter agredido a vítima Jamyle; que acha que pode ter machucado Jamyle no momento em que pedia para ela lhe soltar;** que havia bebido cana no dia anterior à sua prisão; que no momento dos fatos, acha que sua sobrinha ia passar por ele." (negritos acrescidos)

Ora, como pode-se perceber, não há que se falar em legítima defesa putativa, uma vez que tanto o apelante negou a autoria, bem como, os relatos da vítima demonstram que foi agredida sem qualquer motivo, e que, inclusive, antes de iniciarem as agressões, o acusado ainda lhe xingou, e mesmo depois de caída ao





chão continuou lhe agredindo, o que afasta indubitavelmente qualquer hipótese de legítima defesa.

Ademais, os depoimentos prestados pelas testemunhas e declarantes, corroboram com a tese acusatória, de modo que ficou comprovado a materialidade e autoria quanto ao delito imputado (art. 129, §9º, do código penal). Veja-se:

**JARNETE LIGIA DE OLIVEIRA DA SILVA (ID. 35353627):**

"que o acusado bebeu no dia dos fatos; **que houve os fatos; que o acusado bebeu e surtou; que minha neta saiu correndo em direção ao pai dela, contudo o acusado pensou que ela ia enfrentá-lo e bateu nela; que o acusado não lhe bateu, mas bateu em Jamyle;** que o acusado não é acostumado a bater, nem tem o costume de bater em mulher; **que viu quando jamyle caiu ao chão; que o acusado chutou jamyle; que o acusado não bateu muito em jamyle; que o acusado deu apenas dois socos que atingiram a boca da vítima jamyle;** que sua neta foi atrás do pai dela pra pegar o celular; que acusado pensou que jamyle iria lhe enfrentar; Que acusado não lhe empurrou, apenas tentou lhe afastar durante a confusão; que a neta chamou a polícia; que o acusado já foi condenado no crime de tráfico." (negritos acrescidos)

**JOELDSON MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA - (ID. 35353628):**

"que é irmão do acusado; que estava bebendo com outra menina e o acusado chegou e começou a beber também; que começaram uma discussão e resolveu sair com a menina; que não viu sobre a confusão posterior; que não ficou sabendo que o acusado bateu em sua mãe; **que ficou sabendo que o acusado deu uns empurrões na sua filha;** que não viu as lesões na sua filha; **que sua filha chegou a ir para o hospital; que sua filha contou que o acusado discutiu com ela, momento em que deu um empurrão em jamyle, que acabou caindo ao chão;** que é coisa de tio e sobrinha; que não ficou sabendo se houve agressão contra sua filha e sua mãe; que o acusado surta, pira e fica doido; que não sabe quem chamou a polícia; que no dia seguinte estava discutindo com o acusado; que a polícia chegou e saiu correndo junto com o acusado; **que sua filha jamyle lhe informou que o acusado discutiu com ela e lhe bateu; que a vítima foi para o hospital; que não estava no momento das agressões;** que não escutou as ameaças e nem viu agressões; que no dia posterior discutiu novamente com o acusado, contudo ninguém empurrou sua genitora Jarnete." (negritos acrescidos)

**MANOEL PAULO MACEDO DE ANDRADE (PM) - (ID. 35353629):**

"que já conhece o acusado, de outras ocorrências policiais; que se recorda da ocorrência; que foi acionado pelo copom; **que ao chegar no local estava mãe do acusado, duas jovens e uma criança, todos aflitos e nervosos; que perguntou às vítimas se queriam registrar a ocorrência e responderam que sim;** que as vítima indicaram o local onde o acusado se encontrava; que ao chegar ao local, o acusado estava em conflito com o seu irmão, momento em que ao avistarem a viatura, eles correram; que deteram e conduziram o acusado e vítimas à delegacia; **que ambas vítimas afirmaram**





que queriam registrar a ocorrência; que as vítimas relataram que no dia anterior o acusado teria agredido a jovem Jamyle e no dia posterior o acusado teria agredido a sua genitora Jarnete." (negritos acrescidos)

**MARCELO DE MEDEIROS TERCEIRO (PM) - (ID. 35353630):**

"que foi acionado pelo copom; **que ao chegar no local foi informado que o acusado teria agredido as vítimas**; que as vítimas indicaram o local onde o acusado se encontrava; que ao chegar ao local, o acusado estava em conflito com o seu irmão, momento em que ao avistarem a viatura, eles empreenderam fuga e entraram em uma casa; que deteram e conduziram o acusado à delegacia; que estava na função de patrulheiro; que a família acionaram a polícia; **que uma delas estava lesionada, em razão dos fatos ocorridos no dia anterior à prisão**; que a família relatou que os irmãos nunca se deram bem; **que se recorda apenas da lesão da boca e algumas escoriações no corpo**." (negritos acrescidos)

Nesse sentido são os fundamentos utilizados pelo magistrado a quo, em sentença, veja-se:

"Quanto à tese da legítima defesa putativa, **não há nenhum elemento nos autos que indique qualquer contexto que pudesse induzir o acusado à percepção de que seria agredido pela vítima. Não há narrativas de agressões anteriores. A vítima não portava nenhum objeto.** A vítima não possui uma compleição física avantajada e ela, a vítima, é que estava numa situação de vulnerabilidade com o bebê de aproximadamente três meses, sob sua responsabilidade. **Se o acusado realmente compreendesse que iria ser agredido, poderia ter agido da mesma forma que alega ter feito com sua genitora. Poderia haver afastado a agressora imaginária. Não é o que consta nos autos.** O que há é a agressão séria, seguida de chutes, após a vítima se encontrar no chão, conforme descrito na denúncia e narrado pela própria genitora do acusado. **Não se trata de imoderação ou excesso por uma razão simples.** Pedindo todas as vênias a defesa técnica, **inexiste qualquer indício de que o acusado pudesse imaginar existente uma situação de agressão a ser praticada pela vítima.** Atente-se que o acusado se encontrava em cumprimento de pena, sendo esperado dele uma conduta bem mais cuidadosa, inclusive, evitando-se situações de conflitos, buscando tratamento para drogadição e não manter-se em um cenário conflitivo, expondo, como ele mesmo disse, a sua mãe a situações desagradáveis. **Dessa forma, além de provadas a materialidade e autoria, não há a comprovação do estado de legítima defesa do acusado em face da sua sobrinha, apta à exclusão da antijurisdicção da sua conduta.**" (negritos acrescidos)

Da mesma forma, as provas colhidas em juízo demonstram claramente o dolo do apelante em agredir a vítima Jamyle, de modo que não há o que se falar, também, em desclassificação para o delito descrito no art. 129, §6º do código penal (lesão corporal culposa).

Ora, o crime culposo exige a inobservância de um dever de cuidado objetivo e a previsibilidade do resultado. No entanto, a dinâmica dos fatos, conforme os depoimentos, revela uma ação dolosa por parte do réu, cumprindo ressalta que, antes



das agressões xingou a vítima e, mesmo Jamyle caída ao chão, o apelante continuou os ataques.

Assim, a tese da defesa não encontra respaldo suficiente para afastar o dolo, especialmente considerando a narrativa detalhada da vítima sobre as agressões sofridas, que demonstram precisamente o dolo em sua conduta.

Outrossim, sobre a relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos - como é o presente caso -, veja-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. SIMILITUDE FÁTICA NÃO COMPROVADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DIVERSOS DO EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA N. 83/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) **7. Outrossim, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.** 8. Evidenciada a consonância do entendimento adotado pela Corte local com a jurisprudência pacificada no âmbito deste Superior Tribunal, inafastável, no caso, portanto, a incidência do óbice da Súmula n. 83/STJ. 9. Ademais, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, por insuficiência de provas da materialidade delitiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.). (negritos acrescidos)



Assim sendo, é incabível acolher o pleito de desclassificação do delito de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do Código Penal), posto que a prova colhida durante a instrução criminal é robusta e coerente com os fatos narrados na denúncia.

**III.2 - PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A INTEGRAL COMPENSAÇÃO DESTA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, BEM COMO A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NEGOU OS FATOS TANTO EM SEDE POLICIAL, QUANTO EM JUÍZO. MULTIRREINCIDÊNCIA CONSTATADA. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FIXADO.**

Pretende o apelante, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão, com a devida compensação integral com a agravante da reincidência, bem como, a fixação do regime inicial no semiaberto.

Novamente, razão não lhe assiste.

O juízo *a quo* deixou de reconhecer a atenuante da confissão, sob os seguintes argumentos:

“2ª FASE: ATENUANTES E AGRAVANTES (ARTS.61 AO 67) A defesa alegou confissão e nós ainda temos três ou quatro processos para analisar a reincidência. Só isso, o juízo já entende suficiente para afastar a atenuante da confissão, e aumentar a pena em 1/6, resultando em uma pena de 2 (dois anos), 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.”

Ora, conforme já exposto no tópico anterior, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que em nenhum momento o réu confessou ter agredido a vítima Jamyle, conforme as transcrições expostas. Nesse sentido ressalta-se:

Em sede policial, o acusado nega veementemente ter agredido a vítima (ID. Num. 35353307 - Pág. 17):



EXTRAI RESUMIVAMENTE sua acusação do procedimento de inquirição via videotelegravia, via e-mail e telefone. Às perguntas do(a) Delegado(a) de Polícia, **RESPONDEU:** Que, nega ter agredido fisicamente sua mãe Jarnete Lígia de Oliveira Silva e sua sobrinha Jamily Rayka Oliveira Silva, na data de hoje; Que, o que houve foi que o interrogando foi agredido por seu irmão Joedson, com o qual vem discutindo desde ontem, o qual quer mandar dentro de casa; Que, na verdade as agressões a sua mãe e sua sobrinha decorreram do fato de elas tentarem contê-lo quando brigando com seu irmão Joedson; Que, depois da briga com o irmão, ele interrogando saiu de casa e quando caminhando pela Rua São Pedro, se deparou com uma viatura da polícia militar, no que tentou fugir, mas acabou sendo preso ao entrar na casa de uma senhora que vende perfume na localidade; Que, também nega ter proferido ameaças para sua mãe e sua sobrinha quando da confusão que teve com seu irmão Joedson; Que, afirma que reside com a mãe numa pequena casa, juntamente com outras quatro pessoas, razão pela qual vive estressado; Que, o interrogando está com algumas lesões físicas, decorrentes da briga que teve com o irmão Joedson; Que, já foi preso por receptação e tráfico de drogas e atualmente faz uso de tornozeleira eletrônica; Que, por fim deseja que sua prisão seja comunicada a sua mãe. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, foi encerrado o presente termo,

No mesmo sentido, em juízo, o acusado negou a autoria. Veja-se (ID. 34498134):

"que é usuário de drogas desde os 12 anos de idade; que se desentende muito com seu irmão; que já respondeu a outros processos penais; **que não ameaçou às vítimas; que não empurrou sua genitora; que não se recorda de ter agredido a vítima jamyle; que acha que pode ter machucado jamyle no momento em que pedia para ela lhe soltar;** que havia bebido cana no dia anterior à sua prisão; que no momento dos fatos, acha que sua sobrinha ia passar por ele." (negritos acrescidos)

Ora, o juízo a quo acertadamente afastou a referida atenuante, uma vez que o acusado nega veementemente a sua autoria, alegando tão somente, que "poderia" ter machucado a vítima Jamyle, quando esta tentou lhe segurar, fazendo menção tão somente ao dia dos fatos posteriores às agressões que a vítima relatou ter sofrido, ou seja, no dia em que, possivelmente, teria empurrado a Sra. Jarnete (genitora do réu), no momento em que discutia com seu irmão Joeldson (dia em que foi preso).

Ademais, mesmo não sendo configurada a confissão espontânea, cumpre destacar que, **quanto ao pleito de afastamento da multirreincidência e sua compensação com a atenuante da confissão**, tais pedidos não merecem prosperar.

Ocorre que, com relação a preponderância da agravante da reincidência em relação a atenuante da confissão, convém registrar, inicialmente, que esta Procuradoria de Justiça comungava do entendimento de que inexistia prevalência no concurso das circunstâncias legais da reincidência e da confissão espontânea, o que permitiria a sua compensação.



Esse entendimento estava em consonância com a jurisprudência pacificada no Egrégio Tribunal de Justiça Potiguar e do Superior Tribunal de Justiça, conquanto tivesse ciência do posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

Todavia, após a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Potiguar, em recentes e atuais julgados, resolver reformular sua jurisprudência sobre a matéria, adotando, dessa forma, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no tocante à impossibilidade de compensação dessas circunstâncias legais, esta Procuradoria de Justiça firmou entendimento no sentido de seguir esse posicionamento.

Neste cenário, cumpre ilustrar os atuais precedentes do Tribunal de Justiça Potiguar, quanto à impossibilidade da compensação da agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea:

**EMENTA:** PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, *CAPUT*, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. **I.1-** APELO DA DEFESA. INTENTO ABSOLUTÓRIO DOS RECORRENTES CARLA JARIDZA DA SILVA E PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS, SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O COMETIMENTO DA CONDUTA ILÍCITA COM A CERTEZA NECESSÁRIA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI EM HARMONIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. APREENSÃO DE DROGAS. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DA RECORRENTE CARLA JARIDZA. **I-** PRETENSÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, NO PATAMAR MÁXIMO, PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. FRAÇÃO UTILIZADA PELO MAGISTRADO A *QUO* EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROCESSO. QUANTIDADE DA DROGA CONSIDERADA RELEVANTE PELO JUÍZO SINGULAR. FUNDAMENTO IDÔNEO. **II-** PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REPRIMENDA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. **I.2-** PEDIDO SUBSIDIÁRIO DO RECORRENTE PAULO HENRIQUE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ACUSADO REINCIDENTE. **II-** PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL **II-3** APELO DE LUIZ CARLOS DA SILVA CABRAL. **PRETENDIDA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA PRIMEIRA SOBRE A SEGUNDA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CÂMARA CRIMINAL.** CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER 3ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA. *TJRN Processo: 2015.011237-0 - Julgamento: 06/12/2016 - Órgão Julgador: Câmara Criminal - Classe: Apelação Criminal - Relator: Des. Gilson Barbosa.*

Destaque-se, ainda, a jurisprudência consagrada pelas duas Turmas do



Supremo Tribunal Federal:

Ementa: Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.

(HC 105543 / MS - MATO GROSSO DO SUL - HABEAS CORPUS - Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO - Julgamento: 29/04/2014 - Órgão Julgador: Primeira Turma)

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II – **Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada.** Precedentes. III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.

(RHC 120677 / SP - SÃO PAULO - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 18/03/2014 - Órgão Julgador: Segunda Turma)

Ademais, quanto a reincidência específica, a jurisprudência do STJ e do TJRN é pela impossibilidade de compensação entre os institutos:

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. **AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.** IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO CONHECIMENTO.

1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento.

2. **Não é possível realizar a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, quando se tratar de reincidência específica.** Precedentes.

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC 334.558/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015).

**EMENTA:** PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL). APELAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. ACATAMENTO PARCIAL. PRIMEIRA ETAPA. ANTECEDENTES. VIOLAÇÃO A SÚMULA 241 DO STJ. FASE INTERMEDIÁRIA. **COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A**



**CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. TERCEIRA FASE. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM RAZÃO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTER CRIMINIS PERCORRIDO NA SUA QUASE TOTALIDADE. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.**

I – "A **REINCIDÊNCIA** PENAL NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E, SIMULTANEAMENTE, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL" (ENUNCIADO 241 DA SÚMULA DO STJ). (RHC 54.260/SP, REL. MINISTRO FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, JULGADO EM 26/05/2015, DJE 10/06/2015)

**II - NÃO É POSSÍVEL REALIZAR A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, QUANDO SE TRATAR DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES.** (HC 334.558/SP, REL. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, JULGADO EM 01/12/2015, DJE 11/12/2015). (TJRN Processo: 2016.011287-8 - Julgamento: 16/12/2016 - Órgão Julgador: Câmara Criminal - Classe: Apelação Criminal - Relator: Des. Glauber Rêgo).

Ora, o acusado é multireincidente, não havendo, também, o que se falar em afastamento desta, tendo em vista que foi condenado em vários processos, conforme consta em sua ficha criminal (ID. Num. 35353313 - Pág. 1 a 3).

Por fim, **quanto ao pleito de fixação do regime inicial no semiaberto**, tem-se que não merece prosperar o referido pleito.

Ora, o juízo a quo fixou o regime inicial fechado nos seguintes fundamentos:

"REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Atento ao artigo 33, §1º, "a", §2º, "a" e §3º, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, considerando ser o réu reincidente e entendimento sumular do STJ."

Ora, o réu é multirreincidente, possuindo quatro condenações definitivas que superam 20 anos de pena unificada. Ademais conta com as circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Tal circunstância impede tanto a compensação integral pretendida, quanto justifica a manutenção do regime **FECHADO**, nos termos do art. 33, §1º, "a", §2º, "a" e §3º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ, dada a carga penal e a contumácia delitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. **REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269/STJ.** AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)





5. No que tange ao regime de cumprimento de pena, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que, além da reincidência, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e qualificadora subjacente) para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ. (...) 7. Agravo regimental não provido. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Data do julgamento: 08/04/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame  
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena, em razão da multirreincidência e dos maus antecedentes do réu.  
II. Questão em discussão  
2. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a fixação do regime inicial fechado pelo Tribunal de origem, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu.  
III. Razões de decidir  
3. A jurisprudência do STJ orienta que o regime inicial fechado é justificável para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena seja inferior a 4 anos, em conformidade com o art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal e com a Súmula n. 269 do STJ.  
4. O Tribunal de origem fundamenta adequadamente a escolha do regime fechado, destacando a multirreincidência e os maus antecedentes do réu, o que justifica a medida mais rigorosa para a reprovação e prevenção do delito.  
IV. Dispositivo e tese  
5. Agravo desprovido. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Data do julgamento: 01/04/2025.

Ademais, a teor do que dispõe a súmula 269, do STJ, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos **se favoráveis as circunstâncias judiciais.**”

Logo, sobrepuja-se imperiosa a manutenção da sentença nesse aspecto, de modo que, deve ser mantida inalterada a sentença condenatória em seus exatos termos.

#### IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto, opina a 1ª Promotora de Justiça de Macau/RN, em substituição legal à 2ª Procuradora de Justiça, pelo **CONHECIMENTO** e, no mérito, pelo **DESPROVIMENTO** do recurso interposto pelo apelante.



Natal/RN, data da assinatura eletrônica.  
(Lei nº 11.419/2006)

**Isabel de Siqueira Menezes**  
1ª Promotora de Justiça de Macau/RN  
em substituição legal à  
2ª Procuradora de Justiça





MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

## Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA

### Assinaturas do Documento



Assinado eletronicamente por ISABEL DE SIQUEIRA MENEZES, PROMOTOR DE JUSTIÇA, em 13/01/2026 às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na MP 983/2020 de 16/06/2020 e Res. nº 037/2019-PGJ/RN.





MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

**2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA**

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, nº 97, Candelária

Natal/RN CEP: 59065-555

Telefone/fax: 84 99972-2701

**AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0813867-24.2025.8.20.0000**

**AGRAVANTE:** OTÁVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

**AGRAVADO:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

**RELATOR:** DESEMBARGADOR SARAIVA SOBRINHO

**PARECER**

**EMENTA:** EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE O APENADO FOI APROVADO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMIÇÃO PELO ESTUDO EM RAZÃO DA FALTA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RECURSO DA DEFESA. **MÉRITO:** PLEITO DE REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. POSSIBILIDADE. O NÃO RECONHECIMENTO DA APROVAÇÃO PELO JUÍZO NÃO SE COADUNA COM A FINALIDADE DA NORMA. JURISPRUDÊNCIA STJ E TJRN. **PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO.**

**I – RELATÓRIO**

Trata-se de **AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL** interposto por **OTÁVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA**, contra Decisão do Juízo da 1ª Vara Regional de Execução Penal da Comarca de Natal/RN, que indeferiu o pedido de remição de pena formulado em razão da aprovação integral do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizado no ano de 2024, sob o argumento de que o apenado não apresentou a certificação de conclusão de nível de ensino, requisito essencial para concessão de remição nos moldes pleiteados.

Em suas razões recursais (ID 32943190 - Pág. 1 a 6), o agravante alega, em síntese, que a remição está fundamentada na interpretação analógica “*in bonam partem*” ao art. 126 da Lei 7.210/1984, bem como na resolução 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Com isso, pugna pela reforma da decisão, para que seja aplicada



a REMIÇÃO de 100 (cem) dias de pena, bem como informa não se tratar de conclusão do ensino médio, mas sim, de aprovação no ENEM, ou seja, estudo por conta própria.

Em suas contrarrazões (ID 32943192 - Págs. 1 a 2), o Ministério Público concorda com as argumentações veiculadas pelo agravante, reconhecendo o direito do recorrente à remição pretendida.

Por seu turno, o Juízo *a quo* manteve a decisão agravada (ID 35709762 - Pág. 1 a 3).

Em seguida, vieram os autos a esta Segunda Procuradoria de Justiça para emissão do parecer de estilo.

## II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o Ministério Público, representado nesta instância pela 1ª Promotora de Justiça de Macau/RN, em substituição legal à 2ª Procuradora de Justiça, opina pelo conhecimento do recurso.

## III – FUNDAMENTAÇÃO

**PLEITO DE REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. POSSIBILIDADE. O NÃO RECONHECIMENTO DA APROVAÇÃO PELO JUÍZO NÃO SE COADUNA COM A FINALIDADE DA NORMA. JURISPRUDÊNCIA STJ E TJRN.**

Irresignado com a decisão *a quo*, requer o agravante o provimento do recurso com vistas à reforma da decisão que indeferiu o pedido de remição da pena em virtude da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2024.

O pedido merece acolhimento.

A Recomendação n.º 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça dispõe, em seu art. 1º, IV<sup>1</sup>, que os Tribunais podem considerar a aprovação nos exames

1 “Art. 1º Recomendar aos Tribunais que:  
(...) ”

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art.



nacionais que certificam a conclusão no ensino fundamental ou médio para fins de remição pelo estudo, ainda que o apenado não esteja, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino dentro do estabelecimento penal.

Os requisitos para a concessão da remição estão previstos no art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal<sup>2</sup> e não englobam o aproveitamento escolar mínimo ou a assiduidade na frequência.

Em que pese o Magistrado tenha afirmado que o apenado foi aprovado no ENEM sem apresentação de certificação de conclusão de nível de ensino, atente-se que até mesmo nos casos em que o apenado já possui nível médio antes do cumprimento da pena, é cabível a remição pela aprovação no ENEM. Nesse sentido é a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. **REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. CABIMENTO.** PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

**1. Ainda que o apenado já possuísse nível médio ou superior antes do cumprimento da pena, tal fato não impede de remir o quantum da pena por sua aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), pois, conforme o art. 126 da LEP e Recomendação 391/21 do CNJ, tal certificação configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena.**

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.132.114/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) (negritos acrescidos)

Igualmente, o TJRN, em recentes julgamentos, decidiu em consonância com a jurisprudência reproduzida acima, destacando a necessidade da interpretação extensiva e teleológica da Lei de Execução Penal, nas hipóteses de êxito no ENEM, ainda que não haja certificado de conclusão de nível de ensino:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. **PRETENSÃO REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A REMIÇÃO PELO ESTUDO EM FACE DE APROVAÇÃO NO ENEM. VIABILIDADE. DEMONSTRADA A APROVAÇÃO SATISFATÓRIA EM QUATRO ÁREAS DE CONHECIMENTO. CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA MEDIDA.** RESOLUÇÃO CNJ N. 391/2021 E ART. 126, § 1º, I, E § 5º, DA

4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNEJ, isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio;”

2 “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;”



LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 0814275-83.2023.8.20.0000, Des. Gilson Barbosa (Juiz Convocado Ricardo Tinoco), Câmara Criminal, JULGADO em 22/01/2024, PUBLICADO em 23/01/2024) (negritos acrescidos)

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGEX. **PLEITO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. ÊXITO ENEM (ART. 126 DA LEP C/C RES. 391/2021 DO CNJ). INDEFERIMENTO DA BENESSE PELO JUÍZO EXECUTÓRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E TELEOLÓGICA DO ATO NORMATIVO. PROEMINÊNCIA DO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DOS ESTUDOS. AUSENTE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE NÍVEL DE ENSINO. ACRÉSCIMO INDEVIDO DE UM TERÇO NO CÁLCULO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISUM REFORMADO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 0814587-59.2023.8.20.0000, Des. Saraiva Sobrinho, Câmara Criminal, JULGADO em 08/01/2024, PUBLICADO em 08/01/2024) (destaques acrescidos)**

Além disso, cumpre destacar ainda que, mesmo se o agravante já tivesse sido beneficiado, por exemplo, com a remição pela aprovação no ENCCEJA (em virtude de conclusão do ensino médio), este não seria motivo suficiente para afastar a concessão de nova remição. Mais uma vez, observa-se decisão do STJ:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. **REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. APENADO QUE JÁ HAVIA SIDO BENEFICIADO ANTERIORMENTE COM A REMIÇÃO PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.**

1. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao agravo de execução do Ministério Público, afastando a remição por aprovação no ENEM consignou que o paciente teve remida sua pena no ano de 2022 devido a seu esforço de no curso de execução da pena ter concluído o ensino médio no ano de 2021, não podendo ser novamente beneficiado agora devido à aprovação no ENEM, sob pena de haver uma banalização do instituto da remição diante da inexistência de esforço estudantil do apenado para adquirir novos conhecimentos durante a execução da pena (e-STJ fls.58).

2. Sobre o tema, há que se ponderar, inicialmente, que até o ano de 2016 os exames do ENEM e do ENCCEJA - ensino médio se prestavam, ambos, a certificar a conclusão do ensino médio. Entretanto, a partir de 2017, apenas o ENCCEJA - ensino médio, outorga tal certificação.

3. Isso posto, mesmo a partir do momento em que o ENEM deixa de se prestar à certificação de conclusão do ensino médio, esta Corte continuou a entender que "não há dúvida de que o benefício da remição deve ser aplicado na situação narrada nos autos, tendo em vista que a aprovação do paciente no ENEM configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ" (HC n. 561.460/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 27/4/2020, DJe de 28/4/2020).

4. o objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.

5. Portanto, o fato de o sentenciado ter concluído o ensino médio dentro do sistema carcerário não afasta o direito à remição de pena pelo





**estudo. Tal conclusão exsurge tanto do fato de que o ENEM não se presta mais para certificar a conclusão do ensino médio, quanto do fato de que a prova do ENEM tem, também, a finalidade de possibilitar o ingresso no ensino superior, o que por certo demanda mais empenho do executado nos estudos.**

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.590.175/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.) (negritos acrescidos)

Sob esse raciocínio, mesmo levando em consideração que o agravante obtivesse aprovação no ENCCEJA, conforme a jurisprudência, o ENEM e o ENCCEJA não possuem a mesma base de cálculo, nem a mesma complexidade, ou seja, não há a concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato gerador, cumprindo destacar, que a resolução 391/2021 do CNJ manteve a previsão de remição tanto pelo ENEM quanto pelo ENCCEJA, não tendo substituído uma pela outra, conforme entendimento pacificado. Veja-se:

EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 4 DAS 5 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA: IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP. 1. "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino" (REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) Precedentes: AgRg no REsp n. 1.863.149/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 22/3/2023; AREsp 1.741.138/DF, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, DJe de 15/06/2023; HC 828.572/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 12/06/2023; REsp 2.069.804/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/06/2023; HC 799.103/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 19/04/2023. 2. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social. 3. **A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA – ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade. Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA – ensino médio, sobretudo tendo**



**em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos.** Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA. **Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA – ensino médio não possui o mesmo “fato gerador” do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017.** 4. Não fosse assim, a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que revogou a Recomendação n. 44/2013, teria deixado de reiterar a possibilidade de remição de pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a remição de pena por aprovação no ENCCEJA. Mas não foi o que ocorreu. Com isso em mente, deixar de reconhecer o direito do apenado à remição de pena por aprovação total ou parcial no ENEM é negar vigência à Resolução 391 do CNJ. **5. Transposto esse raciocínio para a situação da conclusão do ensino médio antes do ingresso do apenado no sistema prisional, é forçoso concluir, também, que sua superveniente aprovação no ENEM durante o cumprimento da pena não corresponde ao mesmo nível de esforço e ao mesmo “fato gerador” correspondente à obtenção do grau do ensino médio, não havendo que falar em concessão do benefício (remição de pena) em duplicidade pelo mesmo fato.** 6. De se pontuar, ademais, que essa particular forma de interpretar a lei e as normas que tratam da remição de pena por estudo é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como “fraterna” (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). 7. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que as 1.200 horas, correspondentes ao ensino médio, divididas por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 100 dias remidos. Idêntica forma de parametrar a contagem do tempo a ser remido é aplicável ao ENEM, com a exceção de que o apenado aprovado em todas as áreas do ENEM, a partir de 2017, não faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 126, § 5º, da LEP. 8. No caso concreto, a defesa comprovou que o apenado obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) áreas de conhecimento no ENEM 2019, somente não atingiu a nota mínima na área de conhecimento “Matemática e suas tecnologias”. Portanto, não merece reparos a decisão agravada que concedeu a ordem de ofício, para deferir ao paciente o total de 80 (oitenta) dias de remição de pena, em virtude de sua aprovação parcial no ENEM/2019. 9. Agravo regimental do Ministério Público estadual desprovido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 786844 - SP (2022/0374545-9). (negritos acrescidos)

Desse modo, é de ser dado provimento ao agravo, concedendo-se ao apenado a remição de 100 (cem) dias de pena, em razão de sua aprovação no ENEM do ano de 2024.

#### IV – CONCLUSÃO



Pelo exposto, o Ministério Público, representado nesta instância pela 1ª Promotora de Justiça de Macau/RN, em substituição legal à 2ª Procuradora de Justiça, opina pelo **CONHECIMENTO e PROVIMENTO** do agravo em execução penal interposto por **OTÁVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA**.

Natal/RN, data da assinatura eletrônica.  
(Lei nº 11.419/2006)

**Isabel de Siqueira Menezes**  
1ª Promotora de Justiça de Macau/RN  
em substituição legal à  
2ª Procuradora de Justiça





MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

## Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA

### Assinaturas do Documento



Assinado eletronicamente por ISABEL DE SIQUEIRA MENEZES, PROMOTOR DE JUSTIÇA, em 15/01/2026 às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na MP 983/2020 de 16/06/2020 e Res. nº 037/2019-PGJ/RN.

